

1501187-82.2021.8.26.0082

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Liliana Regina de Araujo Heidorn Abdala

Comarca: Boituva

Foro: Foro de Boituva

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISPIM DE JESUS ARAUJO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Liliana Regina de Araujo Heidorn Abdala

Vistos.

CRISPIM DE JESUS ARAUJO foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, porque no dia 30 de junho de 2021, por volta das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Boituva - Foro de Boituva - 1ª Vara

Rua Manoel dos Santos Freire, 161, Boituva - SP - cep 18550-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Processo nº 1501187-82.2021.8.26.0082 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501187-82.2021.8.26.0082

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISPIM DE JESUS ARAUJO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Liliana Regina de Araujo Heidorn Abdala

Vistos.

CRISPIM DE JESUS ARAUJO foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, porque no dia 30 de junho de 2021, por volta das 09h40min, na Estrada Iperó, km 5,5, Área rural, Estabelecimento Prisional, na cidade de Iperó e comarca de Boituva, adquiriu e tinha em depósito, para fins de tráfico, 42,8g (quarenta e dois gramas e oitenta centigramas) líquidos de maconha, acondicionados em 42 (quarenta e duas) porções, (conforme laudo pericial definitivo de substância entorpecente de fls. 06/08), substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização legal e regulamentar para tanto.

Regularmente notificado (fl. 30), o réu apresentou defesa preliminar, (fls. 37/41). A denúncia foi recebida (fl. 47/48). Regularmente citado, foi realizada a instrução processual, com oitiva de duas testemunhas de acusação e o interrogatório do réu.

O laudo de exame químico toxicológico foi juntado às fls. 06/08.

Em alegações finais orais, o Ministério Público reiterou o pedido de condenação. A Defesa, por sua vez, pugnou pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso de entorpecentes.

A Folha de Antecedentes foi juntada às fls. 79/93 e certidões às fls. 94/99.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 03/04, auto de exibição e apreensão de fl. 05, e laudo de exame químico-tóxicológico de fls. 06/08.

A autoria é inequívoca, contudo, cabe a desclassificação para uso de drogas.

A dinâmica dos fatos foi delineada nos autos.

A testemunha Alexandre Gonçalves de Oliveira, agente penitenciário, em resumo, relatou que era época da pandemia e havia desconfiança de que os presos ao retornarem da "saidinha" estavam com drogas. Realizada a revista, foi localizada a droga nos pertences de Crispim.

No mesmo sentido o depoimento do agente penitenciário Mário Francisco Alberto Fadiga Júnior, que acrescentou que a droga estava em um travesseiro de propriedade de Crispim.

Interrogado, o réu CRISPIM DE JESUS ARAUJO confessou a prática do delito, contudo, disse que a droga se destinava ao seu consumo. Disse que inicialmente negou que a droga fosse de sua propriedade, mas refletiu e decidiu confessar que a droga era de sua propriedade. Disse que é viciado em maconha desde os 12 anos e que a droga era exclusiva para o seu consumo.

O auto de exibição e apreensão, o laudo de exame toxicológico e a prova oral colhida apenas demonstraram a apreensão, com o réu, da substância entorpecente. O réu, em seu interrogatório, alega que a droga com ele encontrada se destinava ao seu uso próprio.

Os agentes penitenciários apenas disseram que a droga foi encontrada nos pertences do réu e não trouxeram nenhum outro elemento indicando que as drogas se destinavam à venda aos demais sentenciados.

Analisando o conjunto dos fatos, especialmente o fato de que os agentes não visualizaram o réu com nenhum petrecho ou outro indício de venda de drogas, bem como a mínima quantidade de drogas, entendo que a versão do réu pode ser plausível, na medida em que as drogas se destinavam ao seu consumo.

Havendo dúvidas, o melhor caminho é a desclassificação do art. 33, caput, pelo art. 28 da Lei nº 11.343/06 é de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

Atenta as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, observo que o réu é reincidente e está cumprindo pena. Considerando esse contexto, entendo adequado fixar a pena-base pelo delito de porte de entorpecente, na forma do artigo 28, parágrafo 3º, da Lei 11.343, em advertência.

Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente pretensão punitiva, e o faço para DESCLASSIFICAR O DELITO e CONDENAR o réu CRISPIM DE JESUS ARAUJO a pena de ADVERTÊNCIA, por infração ao artigo 28, da Lei 11.343/06.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, ante a desclassificação do delito e a imposição de pena substitutiva à privação de liberdade.

AUTORIZO a incineração do entorpecente apreendido, nos termos do artigo 32, parágrafos 1º e 2º, da Lei 11.343/06, se o caso.

Por último, condeno o acusado ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, obrigação que fica suspensa em atenção ao disposto nos artigos 11 e 12 da Lei nº 1.060/50, posto que beneficiários da justiça gratuita, pois defendidos por força do convênio Defensoria Pública/OAB.

Publicada em audiência. Saem todos intimados. Cumpra-se.

Boituva, 17 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA